

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

JUNTA DE PLANIFICACIÓN
Parte Demandante

vs.

LEONARDO MENDEZ CRUZ
Parte Demandado

CIVIL NÚM.
MZ2025CV00722

Sobre:

INJUNCTION; AUSENCIA
DE PERMISOS DE USO Y
CONSTRUCCIÓN

QUERELLA: 2018-SRQ-
003235

CONTESTACION A LA DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandada **LEONARDO MENDEZ CRUZ** por conducto del abogado que suscribe y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente EXPONE, ALEGA, SOLICITA E INFORMA:

- 1- Se aceptan los párrafos 1,2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 de la demanda.
- 2- Se acepta en parte el párrafo 4, pues se aclara que la parte demandada esta retirado.
- 3- Se niega el párrafo 6, actualmente se están haciendo todos los esfuerzos y pasos para legalizar la propiedad, obteniendo el permiso de uso residencial.
- 4- Se niega el párrafo 12, actualmente se están haciendo todos los esfuerzos y pasos para legalizar la propiedad, obteniendo el permiso de uso residencial.
- 5- Se niega el párrafo 13, el demandado se dispone a pagar todas las multas correspondientes.

DEFENSAS AFIRMATIVAS

- 1- Que el demandado vive en la residencia en el caso de autos.
- 2- Que la misma es la única residencia que posee.
- 3- Que la residencia fue arruinada tras el paso del Huracán María, razon por la que tuvo que arreglarla para poder vivirla.
- 4- Que en ese momento fue su única alternativa, pues mientras arreglaba la casita, vivió en su automivil, con su hija, quien hoy en día es mayor de edad y no vive con el Sr. Leonardo Mendez Cruz.

- 5- Que el está moviéndose para legalizar su casita, consiguiendo el Permiso de Uso de la misma.
- 6- Que actualmente el Sr. Mendez Cruz está retirado y no utiliza las facilidades de su hogar para ningún tipo de comercio.
- 7- Que esta dispuesto a pagar todas las multas de encontrarlo el honorable tribunal necesario.
- 8- Que el correo electrónico del Sr. Leonardo Mendez Cruz es el siguiente:
leitomende065@gmail.com .
- 9- No se renuncia a cualquier otra defensa que surja del descubrimiento de prueba.

Conclusión:

- 1- Por lo antes expuesto se solicita de este honorable tribunal desestime la demanda, puesto que la parte demandada se dispone a cumplir con la legalización de la propiedad, obteniendo así el correspondiente permiso de uso residencial, para la propiedad de vivienda con techo de aluminio y medidas de 24 pies por 24 pies con 4 pulgadas.
- 2- Que se solita de un tiempo razonable para este particular y el pago de multas de ser necesario.

Por lo antes expuesto se solicita muy respetuosamente a este Honorable Tribunal que declare NO HA LUGAR la presente demanda, con cualquier otro remedio que en derecho proceda.

Respetuosamente sometido:

En Mayagüez, Puerto Rico, hoy 13 de mayo de 2025.

f/LCDO. MIGUEL A. RIVERA RODRÍGUEZ

RUA:20574

Calle Carmelo Martínez #126

Carr. #2 Marginal

Mayagüez, P.R. 00680

Teléfono 787-310-2174

lcdoriverarodriguez@gmail.com